

1. 제정이유

예산 및 경제 기능 간 상호 견제와 균형을 확보하고 각 기능의 전문성을 강화하기 위하여 기획재정부를 재정경제부와 국무총리 소속의 기획예산처로 분리하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제21065호, 2025. 10. 1. 공포, 2026. 1. 2. 시행 예정)됨에 따라, 기획예산처 소송사무처리지침을 제정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소송총괄관, 주요 소송행위에 대한 지휘 등을 정함(안 제4조~제5조)
나. 소장의 접수·처리, 답변서의 제출 및 변론, 법원 판결 후 처리, 항소제기, 상고제기 등 행정소송 사항을 정함(안 제7조~제19조)
다. 응소절차, 판결외의 종결 등 국가소송 사항을 정함(안 제20조~제21조)
라. 확정사건의 처리, 소송사무 보고 등 확정판결 후의 조치 등을 정함(안 제23조~제27조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음
나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
다. 합 의 : 해당기관 없음
라. 기 타 : 해당사항 없음

기획예산처 소송사무처리지침안

[시행 2026. 1. 2.] [기획예산처훈령 제21호, 2026. 1. 2., 타법개정.]

기획예산처(규제개혁법무담당관), 044-214-1454

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 기획예산처 소관 소송사무 처리 등에 관하여 필요한 사항을 규정함으로서 효율적인 소송수행을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① ‘국가소송’이란 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」(이하 “국가소송법”이라 한다.) 제2조에 따른 소송으로서 기획예산처가 소관 부처인 소송을 말한다.
- ② ‘행정소송’이란 「행정소송법」 제3조에 따른 소송으로서 기획예산처 또는 그 소속 기관이 당사자 또는 참가인인 소송을 말한다.
- ③ ‘소송수행기관의 장’이란 기획예산처 장관을 말한다.
- ④ ‘소송총괄관’이란 국가소송법 제8조제1항에 따라 기획예산처 소관 소송사무를 총괄하는 자를 말하며, 기획예산처의 소송총괄관은 규제개혁법무담당관으로 한다.
- ⑤ ‘소관부서의 장’이란 기획예산처에서 개별 소송사건과 관련된 소관

법령 또는 업무를 관장하는 과장(팀장 및 그 밖에 특정목적을 위하여 한시적으로 설립된 조직의 장을 포함한다)을 말한다.

⑥ ‘소송수행자’란 국가소송법 제3조제2항 또는 제5조제1항에 따라 지정되어 소송사무를 수행하는 공무원을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 기획예산처 소관업무와 관련된 행정소송, 국가소송 등 모든 소송사무의 처리에 관하여 적용된다.

제4조(소송총괄관) ① 소송총괄관은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행령」(이하“국가소송법 시행령”이라 한다) 제4조제3항에 따라 다음 각 호의 사항을 관장한다.

1. 소송행정에 대한 조사·연구·분석 및 대책의 수립
2. 소송수행자에 대한 지휘·감독 및 교육
3. 국가소송의 재판집행에 대한 지휘·감독
4. 임의변제 예산편성 자료의 작성
5. 소송통계의 작성·유지
6. 소송사무의 보고
7. 그 밖에 소송사무에 관한 사항

② 소송수행기관의 장은 소송사무에 관한 권한의 일부를 소송총괄관에게 위임할 수 있다.

제5조(주요소송행위에 대한 지휘) 소송수행관서의 장 또는 소송수행자는 다음 각 호의 소송행위를 하려면 사전에 해당 검찰청의 지휘를 받아야 한다.

1. 소(반소)의 제기 및 취하, 상소의 제기·포기·취하
2. 재판상 화해, 조정, 청구의 포기·인락(認諾)
3. 소송대리인의 선임·해임
4. 청구의 변경, 소 취하 동의
5. 가처분·가압류의 신청, 이송신청, 소송참가 및 탈퇴
6. 강제조정결정에 대한 이의의 제기·포기·취하

제6조(소송수행자의 지정 및 소송대리인인의 선임 등) ① 소송수행관서의 장은 국가소송법 제5조제1항에 따라 5급 이상 1명을 포함한 2명 이상을 소송수행자로 지정하여 소송을 수행하도록 해야 한다.

② 소송수행관서의 장은 소송사건의 복잡성이나 중요도로 보아 필요하다고 인정하는 때에는 국가소송법 제5조제2항 및 「기획예산처 고문변호사 운영규정」에 따라 변호사를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 할 수 있다.

③ 소송수행자와 소송대리인(이하 "소송수행자 등"이라 한다.)은 국가소송법 시행령 제8조에 따라 지정서와 위임장에 기재된 지시사항과 주의사항을 준수해야 한다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 소송수행자 등의 변경의 경우에도 동일하게 적용한다.

제2장 행정소송

제7조(소장 등의 접수·처리) ① 소송수행자는 소장 부분이 접수되면 국

가송무시스템에 행정전자서명인증서(GPKI)를 사용하여 회원가입과 해당 소송사건의 전자소송등록을 완료한 후 별지 제1호서식에 따른 소송수행자지정서를 법원에 제출하여야 한다.

② 소송수행자는 소장 부분 송달일로부터 7일 이내에 소장 사본을 첨부하여 소장접수 사실을 소송총괄관에게 보고하고, 별지 제2호서식의 소송사무보고서에 소장 사본을 첨부하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게도 소장 접수의 사실을 보고하여야 한다.

③ 소송수행자는 국가소송법 시행령 제8조에 따라 소송수행자지정서에 기재된 지시사항을 준수하여야 한다.

제8조(답변서 등의 제출 및 변론) ① 소송수행자나 소송대리인(이하 "소송수행자"이라 한다.)은 소장 부분 송달일로부터 30일 이내에 답변서를 작성하여 관할 법원의 담당재판부에 제출하여야 한다.

② 소송수행자는 준비서면, 서증의 제출, 증인신문의 신청 등 주장사실을 증명하기 위해 필요한 최선의 노력을 다하여야 한다.

③ 소송수행자는 변론기일에 정당한 사유 없이 법정에 출석하지 아니하거나 소송수행자 등이 아닌 다른 사람을 법정에 출석시켜서는 아니된다.

제9조(법원의 판결 후 처리) ① 소송수행자는 시행령 제10조에 따라 행정소송사건에 관한 판결문을 송달받은 때에는 지체 없이 법무부장관 및 소송총괄관 등에게 이를 통보 또는 보고해야 한다.

② 소송수행자는 판결문 송달일로부터 7일 이내에 소송총괄관에게 판

결문 사본을 첨부하여 소송결과를 보고하고, 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 별지 제2호서식의 소송사무보고서와 함께 판결문 사본을 첨부하여 보고하여야 한다.

③ 소송수행자는 수행한 사건에서 일부라도 패소한 경우 상소제기 여부를 검토한 후 판결문 송달일부터 7일 이내에 별지 제2호서식의 소송사무보고와 함께 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 상소제기 여부의 지휘를 요청하여야 한다.

1. 별지 제3호서식의 상소 제기·포기의견서
2. 별지 제4호서식의 소송상황분석표
3. 판결문 사본

제10조(항소제기 및 항소제기사건의 처리) ① 소송수행자는 제9조제3항의 검토결과 항소제기가 필요하다고 판단할 경우 법무부장관의 지휘를 받아 판결문 정본을 송달받은 날로부터 7일 이내에 그 판결을 한 원심법원에 항소장을 제출하여 항소제기를 해야 한다.

② 항소심 소송수행자 지정 및 변경 등은 제6조를 따른다.

제11조(항소포기 및 항소포기사건의 처리) ① 소송수행자는 제9조제3항의 검토결과 항소실익이 없다고 판단한 경우 항소포기서, 요약서, 판결문 사본을 첨부하여 불변기일 도래 7일 전에 항소포기에 관하여 법무부장관의 지휘를 받아야 한다.

② 항소포기로 국가패소가 확정되면 소송수행자는 확정일로부터 5일 이내에 판결확정증명원 또는 대법원 사건검색시스템의 일반사건내역

서, 사건진행내역서 및 판결문을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관 등에게 통보해야 한다.

제12조(항소장 접수 등의 보고) 소송수행자는 법원에 제출한 항소장 또는 법원으로부터 송달받은 항소장을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 항소장 접수보고를 해야 한다. 이 경우 소송수행자 지정서를 같이 첨부하여 보고할 수 있다.

제13조(항소심의 소송수행) 소송수행자는 항소심에 대해서도 제8조에 따라 소송을 수행해야 한다. 이 때 소송수행자는 원심에 대한 불복 및 정당성을 주장하면서 새로운 주장 및 증거를 제출할 수 있으나 제1심 판결의 변경을 구하는 한도에서 주장을 해야 한다.

제14조(항소심 판결 후 처리) ① 소송수행자는 진행 중인 소송에 대한 항소심 판결이 있는 경우에는 지체 없이 판결 결과를 법무부장관 및 소송총괄관 등에게 보고해야 한다.

② 국가가 승소한 경우 소송수행자는 판결문 정본을 접수한 날로부터 상대방의 상고여부를 확인하여 상고한 때에는 상고제기증명원을, 상고를 포기하거나 상고제기기간(판결문 송달일로부터 2주 이내)이 도과하여 판결이 확정된 때에는 항소심법원에서 판결확정증명원을 교부받거나 대법원 사건검색시스템에서 일반사건내역서와 사건진행 내역서를 출력하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 사본1부를 첨부하여 소송사무보고를 해야 한다.

③ 국가가 패소한 경우 소송수행자 등은 판결문 정본을 접수한 날부터

7일 이내에 상고제기 여부에 대한 검토보고서를 작성하여 법무부장관에게 보고해야 한다.

제15조(상고제기 및 상고제기사건의 처리) ① 소송수행자는 제15조제3항의 검토결과 상고제기가 필요하다고 판단한 경우 법무부장관의 지휘를 받아 판결문 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 그 판결을 한 고등법원에 상고장을 제출하여 상고해야 한다.

② 상고장에 상고이유를 적지 않은 때에는 소송수행자는 소송기록접수의 통지를 받은 날부터 20일 이내에 원본 1통과 상대방 수에 6을 더한 부수의 상고이유서를 대법원에 제출해야 한다.

③ 상고심 소송수행자 지정 및 변경 등은 제6조에 따른다.

제16조(상고포기 및 상고포기사건의 처리) ① 소송수행자는 제15조3항의 검토결과 상고의 실익이 없다고 판단한 때에는 상고포기서, 요약서 및 판결문 사본을 첨부하여 불변기일 도래 7일 전에 상고포기에 관하여 법무부장관의 지휘를 받아야 한다.

② 상고포기로 국가패소가 확정되면 소송수행자는 판결확정증명원 또는 대법원 사건검색시스템의 일반사건 내역서, 사건진행내역서 및 판결문을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관 등에게 보고해야 한다.

제17조(상고기록접수통지서의 접수처리) 소송수행자가 상고장을 제출한 후 상고기록접수통지서가 대법원에서 송달된 이후의 절차는 제12조를 준용한다.

제18조(상고이유서의 접수처리) ① 소송수행자는 상대방의 상고이유서

부분을 송달받은 날부터 10일 이내에 답변서를 작성하여 제출해야 한다.

② 제1항의 답변서는 상고이유의 부당성과 원심판결의 타당성을 논리적으로 기술해야 한다.

제19조(대법원 판결문의 접수·처리) ① 소송수행자는 진행 중인 소송에 대한 대법원의 판결이 있는 경우에는 판결결과를 법무부장관 및 소송총괄관에게 보고해야 한다.

② 해당 소송에서 패소한 경우에는 그 원인을 분석한 후 「민사소송법」 제451조제1항 각 호의 재심사유에 해당하면 재심사유를 안 날로부터 30일 이내에 대법원에 재심의 소를 제기해야 한다.

제3장 국가소송

제20조(응소절차) ① 소송수행관서의 장은 국가를 상대로 소송이 제기되어 관할 검찰청의 장으로부터 관할 법원에서 송달한 소장부분 등을 접수한 때에는 소속 직원 중 5급 이상 공무원 1명을 포함한 2명 이상을 소송수행자로 추천하여 지정서를 받아 법원에 제출해야 한다.

② 1항에 따라 지정된 소송수행자는 소장부분 송달일로부터 30일 이내에 답변서를 제출해야하며, 이 때 소송수행자지정서(대리인 선임시 소송위임장 포함) 및 답변서 부분을 첨부해야 한다.

제21조(판결 외의 종결) ① 소송수행자는 본안 소송 진행 중에 소의 취하(소취하 동의를 포함한다.), 조정, 화해 및 청구의 포기·인락 등의

소송행위를 하려는 경우 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 지휘를 요청하여야 한다.

② 소송수행자는 소의 취하, 조정, 화해, 청구의 포기·인락으로 소송사건이 종결된 경우 그 종결사실을 소송총괄관에게 보고하고, 별지 제2호서식의 소송사무보고서를 작성하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게도 보고하여야 한다.

제22조(소송수행방법 등의 준용) 국가소송 수행과 관련하여 특별한 규정이 없으면 제2장의 행정소송에 관한 규정을 준용한다.

제4장 확정 판결 후의 조치

제23조(확정사건의 처리 등) ① 소송수행자는 국가 또는 행정청이 승소한 소송에 대하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장의 지휘를 받아 소송비용확정신청·결정, 납부고지서 발부, 독촉, 집행문 발부, 재산명시신청, 재산조회, 압류 등의 절차에 따라 해당 소송비용을 회수해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관장(결재권자)의 승인을 받아 예외적으로 회수하지 아니할 수 있다.

1. 청구할 수 있는 소송비용의 합계액이 30만원 미만인 경우
2. 상대방이 법률의 착오 또는 법률의 무지로 공공기관을 당사자로 지정한 경우
3. 상대방에게 경제적 자력이 없는 경우(국민기초생활수급권자, 채무자 회생 및 파산·면책 등 경제적 어려운 소명이 가능한 객관적 자

료를 제출하는 경우로 한정)

- 4. 소송비용 회수에 소요되는 비용보다 회수해야 할 비용이 적은 경우
- 5. 상대방이 사망, 실종, 행방불명 등으로 회수가 불가능하거나 회수가
극히 어려운 경우

- 6. 그 밖에 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 적정하지 않다고
인정하여 기관장(결재권자)으로부터 승인을 받은 경우. 다만, 이 경
우에는 외부 위원을 포함하는 별도 위원회의 사전 의결을 받아야 한
다.

- 7. 소송대리인을 선임하지 않고 직접 소송수행을 한 경우

② 소송수행자는 승소 판결이 확정된 날부터 10일 이내에 소송비용액
확정결정 관련서류(승인신청서 및 영수증 등 소명자료 등)를 첨부하여
법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 지휘(회수포기 포함)를 요청해
야 한다.

③ 소송수행자는 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장으로부터 소송비
용확정승인서를 받은 날부터 30일 이내에 관할 법원에 소송비용액확
정결정 신청서를 제출해야 한다.

④ 소송수행자는 소송비용 확정결정문 송달일로부터 10일 이내에 운
영지원과장에게 소송비용의 징수를 요청하여야 한다.

제24조(소송비용액확정 결정에 대한 불복 지휘 요청 등) ① 소송수행자
는 소송비용액확정 결정 신청 당시의 금액이 인용되지 않은 경우 결정
서를 송달받은 날로부터 3일 이내에 소명자료를 첨부한 즉시항고 제

기·포기 여부에 대한 검토 의견서를 작성하여 법무부장관에게 지휘를 요청하여야 한다. 다만 인용되지 않은 액수가 법원보관금(인지대·송달료 등)의 환급 등의 사유로 소액인 경우는 제외한다.

② 소송수행자는 인용되지 않은 액수가 법원보관금의 환급 등의 사유로 소액인 경우 즉시 항고를 포기할 수 있다.

제25조(소송사무보고) 소송수행자는 다음 각 호에 따라 소송사무에 대하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 보고해야 한다.

1. 소장 접수, 소송 결과 등 보고서 : 별지 제2호의서식

2. 변론진행상황 등 각종 소송 진행 상황의 보고서 : 별지 제5호의서식

제26조(소송상황분석보고) 소관부서의 장은 소송상황을 집계·분석하여 규칙 별지 제4호서식에 따라 다음 1월 31까지 소송총괄관에게 보고해야 한다.

제27조(소송사무보고 등의 해태) ① 소송수행자 등은 이 지침에 규정된 소송사무보고를 게을리해서는 안된다.

② 소송수행자가 제1항을 위반한 경우 소송총괄관은 소관부서의 장에게 해당 소송수행자의 변경 또는 시정 요구할 수 있다.

제5장 보칙

제28조(재검토기한) 기획예산처장관은 「행정규제기본법」 제8조 (및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」)에 따라 이 훈령에 대하

여 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (기획예산처훈령) <제21호, 2026. 1. 2.>

이 훈령은 2026년 1월 2일부터 시행한다.

소송수행자지정서(행정소송)

다음 소송에 있어서 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제5조 및 제6조 따라
「
」를 소송수행자로 지정함

1. 상 대 방

2. 사 건 명

3. 법 원 및 사 건 번 호

년 월 일

기획예산처장(관)

직인

소송수행자지정서(국가소송)

다음 소송에 있어서 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제3조에 따라
「 」를 소송수행자로 지정함

1. 상 대 방

2. 사 건 명

3. 법 원 및 사 건 번 호

년 월 일

피고(원고) 대한민국

법률상 대표자 법무부장관

권한을 위임받아

○○○○장

직인

문서번호	년 월 일		
경유			
수신 □□□□ 검찰청 검사장(관)	발신 기획예산처장(관)		직인
제 목 소송사무보고(통보)			
다음 국가 행정 소송사건 접수 진행 결과 (을)를 보고(통보)합니다.			
원 고		피 고	
사 건 명			
사 건 번 호	검찰청 사건번호 행정청	법원 및 사건번호	
	제 호	지방법원 고등법원 대 법 원	호 호 호
담 당 자	소송수행자 또는 대리인		
접 수 일 자	. . .	응소 제소	공동수행해당사항 또는 소송물가액
사 건 개 요			
소 송 진 행 상 황			
선 고 일 자 및 소 송 결 과		판결문송달일자	
		결과조치 (상소·확정)	
첨 부			

■ [별지 제3호의 서식]상고(제기,포기)의견서

상 고 제 기 의 견 서

포 기

사건번호	검 찰	법 원 □□□□법원 2020누00000			사 건 명	시정명령 및 과징금 납부명령 취소
	법 원					
원 고	○○○○○				피 고	기획예산처장관
선고일자	20 . . .	송달일자	20 . . .		불변기간	14일(20 . . .만료)
소송수행자	행 정 청	행정사무관 ■■■			공동소송수행 또는 소송지휘검사	검 사 ○○○
	검 찰 청					
사건진행경위	○ 20 . . . 원고 소제기 ○ 20 . . . 변론종결 ○ 20 . . . □□□□법원 판결 선고(위원회 일부 승소)					
판결주문 및 요지	□ 주문 □ 요지					
상고제기 이 유	□					

■ [별지 제4호의 서식]소송상황분석표

소 송 상 황 분 석

1. 국가소송
가. 현황

①구분 ⑫유형별		② 접수	③처리(확정사건)							⑪ 소계속중
			④ 계	⑤ 승소	⑥ 패소	⑦ 일부패소	⑧ 화해	⑨ 인낙	⑩ 취하	
⑬원고	⑭부동산사건									
	⑮손해배상사건									
	⑯계									
⑰피고	⑱부동산사건									
	⑲손해배상사건									
	⑳기타사건									
	㉑계									
㉒합계										

나. 지휘·감독사항

①구분	②주요사항
③조사·연구	
④지시사항	
⑤교육·훈련	
⑥지도점검	
⑦기타	

다. 패소원인(유형별)분석

라. 문제점 및 대책

2. 행정소송

가. 현황

①구분 ⑥유형별	②접수			③처리(확정)					④ 계류중	⑤ 비고
	이월	신수	계	계	승소	패소	취하	기타		
⑦조세관계										
⑧공무원신분										
⑨국토·도시계획										
⑩영업허가취소·정지										
⑪자격·면허·등록·인가										
⑫토지수용										
⑬공과금										
⑭기타사건										
⑮계										

나. 지휘·감독사항

①구분	②주요사항
③조사·연구	
④지시사항	
⑤교육·훈련	
⑥지도점검	
⑦기타	

다. 패소원인분석

①구분 ⑥유형별	②1심(확정)	③상고심	④계	⑤비고
⑦행정처분의 명백한 잘못				
⑧법령해석에 관한 법원과의 견해차이				
⑨재량권의 범위에 관한 법원과의 견해차이				
⑩소송수행의 잘못				
⑪계				

라. 문제점 및 대책

■ [별지 제5호의 서식] 소송진행상황보고

기 관 명				
문서번호 :		년 월 일		
수신 :		발신 : (인)		
제목 : 소송진행상황보고(통보)				
사 건 번 호	법 원		사 건 명	
	법 무 부			
	검 찰			
원 고			피 고	
담 당 자			사 건 구 분	공 동 · 지 휘
소 송 수 행 자			전 화 · F A X	
변 론 기 일			다 음 기 일	[]선고 []속행
소 송 진 행 상 황				
구 분	출석여부 및 주장사항		입증방법	
원 고				
피 고				
재 판 부 지 시 사 항				
차 회 진 행 예 정 사 항				
소 송 수 행 자 의 견				
첨 부	[]답변서 []준비서면 []증거목록 []증인신문사항 []증거신청서 []기타()			